CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thỏa thuận bảo mật thông tin song phương

Mẫu — điền các trường trong Phần A trước khi gửi

Thỏa thuận bảo mật thông tin song phương này ("Thỏa thuận") được lập giữa hai bên nêu tại Phần A (mỗi bên là một "Bên"), có hiệu lực từ Ngày hiệu lực tại Phần A. Các Bên muốn trao đổi và đánh giá Mục đích tại Phần A và sẽ chia sẻ thông tin mật cho mục đích đó. Các Bên thỏa thuận như sau.

Phần A — Thông tin chính

1. Ngày hiệu lực	[DD/MM/YYYY]
2. MTR	[Tên pháp lý của công ty MTR] ("MTR"), trụ sở tại [địa chỉ đăng ký], mã số doanh nghiệp [số]
3. Bên đối tác	[Tên pháp lý] ("Bên đối tác"), trụ sở tại [địa chỉ đăng ký], mã số doanh nghiệp [số]
4. Mục đích	Đánh giá khả năng hợp tác kinh doanh giữa các Bên, có thể gồm trình diễn, chạy thử, mua hoặc cung cấp hệ thống kiểm tra MetriQ hoặc sản phẩm khác của MTR. [bổ sung nếu cần]
5. Thời hạn tiết lộ	[2] năm kể từ Ngày hiệu lực
6. Thời hạn bảo mật	[3] năm sau khi Thời hạn tiết lộ kết thúc (không giới hạn với bí mật kinh doanh — xem điều 9.2)
7. Dữ liệu sản xuất dùng để cải tiến mô hình (điều 6.3)	[Không cho phép] — hoặc ghi "Cho phép, đã ẩn danh"
8. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp (điều 11.8)	[Việt Nam — Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), TP. Hồ Chí Minh] — hoặc [Ontario, Canada — tòa án Toronto]
9. Địa chỉ thông báo (điều 11.6)	MTR: [họ tên, email] · Bên đối tác: [họ tên, email]

Phần B — Điều khoản

1. Thông tin mật

1.1 "Thông tin mật" là mọi thông tin một Bên ("Bên tiết lộ") cung cấp cho Bên kia ("Bên nhận"), trước hoặc sau Ngày hiệu lực, dưới mọi hình thức — lời nói, văn bản, điện tử, hoặc qua việc cho xem thiết bị, nhà xưởng — được đánh dấu mật hoặc mà người bình thường hiểu là mật. Bao gồm:

(a) từ MTR: phần mềm, mã nguồn, mô hình AI và trọng số, thuật toán, phương pháp và dữ liệu huấn luyện, kiến trúc hệ thống, thiết kế phần cứng, bản vẽ, BOM, thông tin nhà cung cấp, kết quả thử nghiệm, kế hoạch sản phẩm, giá và kế hoạch kinh doanh;

(b) từ Bên đối tác: mẫu sản phẩm, quy trình sản xuất, bố trí dây chuyền, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chí lỗi, và hình ảnh, video, số đo sản phẩm thu được khi trình diễn hoặc chạy thử ("Dữ liệu sản xuất");

(c) từ mỗi Bên: việc trao đổi và nội dung trao đổi, cùng mọi ghi chú, phân tích, bản sao lập từ các thông tin trên.

1.2 Thông tin mật không bao gồm thông tin mà Bên nhận chứng minh được là: (a) đã hoặc trở thành công khai, không do vi phạm Thỏa thuận; (b) Bên nhận đã biết hợp pháp, không có nghĩa vụ bảo mật, trước khi Bên tiết lộ cung cấp; (c) nhận hợp pháp từ bên thứ ba có quyền chia sẻ; hoặc (d) Bên nhận tự phát triển độc lập, không sử dụng Thông tin mật của Bên tiết lộ.

2. Sử dụng và bảo vệ

2.1 Bên nhận chỉ sử dụng Thông tin mật của Bên tiết lộ cho Mục đích.

2.2 Bên nhận giữ bí mật và bảo vệ thông tin ít nhất bằng mức cẩn trọng áp dụng cho thông tin mật của chính mình, và không thấp hơn mức cẩn trọng hợp lý.

2.3 Bên nhận chỉ chia sẻ cho giám đốc, nhân viên, nhà thầu, cố vấn chuyên môn, nhà đầu tư hoặc bên cho vay tiềm năng cần thông tin cho Mục đích và chịu nghĩa vụ bảo mật không kém Thỏa thuận này. Bên nhận chịu trách nhiệm về vi phạm của họ.

2.4 Bên nhận thông báo ngay bằng văn bản cho Bên tiết lộ khi biết có việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, và hỗ trợ hạn chế thiệt hại.

3. Tiết lộ theo yêu cầu pháp luật

3.1 Nếu pháp luật, tòa án hoặc cơ quan quản lý yêu cầu Bên nhận tiết lộ Thông tin mật, Bên nhận được tiết lộ. Khi pháp luật cho phép, Bên nhận thông báo trước cho Bên tiết lộ, hỗ trợ Bên tiết lộ yêu cầu biện pháp bảo vệ, và chỉ tiết lộ phần bắt buộc.

4. Thiết bị, phần mềm và mẫu

4.1 Bên nhận không dịch ngược, giải mã, tháo rời, sao chép hoặc phân tích cấu tạo của phần cứng, phần mềm, mô hình AI hoặc mẫu do Bên tiết lộ cung cấp, và không tìm cách trích xuất mã nguồn, trọng số mô hình hoặc dữ liệu huấn luyện.

4.2 Thiết bị và mẫu vẫn thuộc sở hữu của Bên tiết lộ. Bên nhận hoàn trả khi được yêu cầu, trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn thông thường.

5. Không cấp quyền, không ràng buộc

5.1 Mọi Thông tin mật và quyền sở hữu trí tuệ vẫn thuộc Bên tiết lộ. Thỏa thuận không cấp quyền nào ngoài quyền sử dụng Thông tin mật cho Mục đích.

5.2 Thông tin mật được cung cấp theo hiện trạng, không bảo đảm về tính chính xác hoặc đầy đủ.

5.3 Không Bên nào bắt buộc phải tiết lộ thông tin hoặc ký thêm thỏa thuận. Mỗi Bên được phát triển hoặc mua sản phẩm cạnh tranh với Bên kia, miễn là không sử dụng Thông tin mật của Bên kia.

6. Dữ liệu sản xuất

6.1 MTR chỉ sử dụng Dữ liệu sản xuất để cài đặt, thử nghiệm, vận hành và trình diễn hệ thống MetriQ cho Bên đối tác trong phạm vi Mục đích.

6.2 MTR không cho bên thứ ba xem Dữ liệu sản xuất và không dùng cho tiếp thị nếu không có đồng ý bằng văn bản của Bên đối tác.

6.3 MTR không dùng Dữ liệu sản xuất để huấn luyện hoặc cải tiến mô hình AI cho bất kỳ ai khác ngoài Bên đối tác, trừ khi mục 7 Phần A ghi “Cho phép, đã ẩn danh”. Khi đó MTR chỉ sử dụng sau khi xóa mọi yếu tố nhận diện Bên đối tác, sản phẩm, nhãn hiệu hoặc nhà máy.

7. Hoàn trả và tiêu hủy

7.1 Trong 15 ngày kể từ yêu cầu bằng văn bản của Bên tiết lộ, hoặc khi Thời hạn tiết lộ kết thúc, Bên nhận hoàn trả hoặc tiêu hủy Thông tin mật của Bên tiết lộ và xác nhận bằng văn bản nếu được yêu cầu.

7.2 Bên nhận được giữ bản sao mà pháp luật yêu cầu lưu, hoặc nằm trong bản sao lưu điện tử định kỳ không thể xóa một cách hợp lý. Các bản sao đó vẫn chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận.

8. Thông tin cá nhân

8.1 Các Bên hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân. Nếu có chia sẻ — ví dụ người xuất hiện trong Dữ liệu sản xuất — Bên nhận xử lý theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng và chỉ dùng cho Mục đích.

9. Thời hạn

9.1 Thỏa thuận áp dụng cho thông tin tiết lộ trong Thời hạn tiết lộ tại Phần A. Mỗi Bên có thể chấm dứt sớm Thời hạn tiết lộ bằng thông báo bằng văn bản trước 30 ngày.

9.2 Nghĩa vụ của Bên nhận kéo dài trong Thời hạn bảo mật tại Phần A. Với bí mật kinh doanh, mã nguồn, mô hình AI và trọng số mô hình, nghĩa vụ kéo dài đến khi thông tin không còn là bí mật.

10. Biện pháp khắc phục

10.1 Vi phạm Thỏa thuận có thể gây thiệt hại mà tiền không bù đắp được. Bên tiết lộ có quyền yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc lệnh của tòa án để ngăn vi phạm, ngoài các biện pháp khác.

11. Điều khoản chung

11.1 Thỏa thuận là toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên về nội dung này và thay thế mọi thỏa thuận trước đó.

11.2 Sửa đổi chỉ có hiệu lực khi lập bằng văn bản có chữ ký hai Bên.

11.3 Không Bên nào được chuyển giao Thỏa thuận khi chưa có đồng ý bằng văn bản của Bên kia, trừ cho bên kế thừa toàn bộ hoặc phần lớn hoạt động kinh doanh đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận.

11.4 Nếu một phần của Thỏa thuận vô hiệu, phần còn lại vẫn có hiệu lực.

11.5 Việc chậm hoặc không thực hiện một quyền không có nghĩa là từ bỏ quyền đó.

11.6 Thông báo phải bằng văn bản, gửi đến người liên hệ tại mục 9 Phần A. Email được coi là văn bản.

11.7 Thỏa thuận có thể ký thành nhiều bản và ký điện tử; mỗi bản đã ký là bản gốc. Thỏa thuận lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh; nếu có khác biệt, bản [tiếng Việt / tiếng Anh] được ưu tiên.

11.8 Thỏa thuận chịu sự điều chỉnh của pháp luật nêu tại mục 8 Phần A; tranh chấp được giải quyết tại tòa án hoặc trung tâm trọng tài nêu tại đó.

Chữ ký

Đại diện có thẩm quyền của các Bên ký vào ngày dưới đây.

	Đại diện MTR	Đại diện Bên đối tác
Họ tên		
Chức vụ		
Ký tên, đóng dấu		
Ngày		